

En Miami Platja a 14 de Diciembre de 2013, se reúnen en Junta Extraordinaria, los propietarios de la Comunidad de propietarios "Residencial La Cala", debidamente convocados por el presidente Sr. Josep M^a Corbera Pou. La reunión tiene lugar en el parking de la comunidad, sita en Av. Paris nº 5-7 de la localidad de Miami Platja, y se celebra en segunda convocatoria, siendo las 16:30 horas, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1- Los abogados que llevaron la demanda, informarán la resolución de la sentencia y los pasos a seguir.

2-Ruegos y preguntas.

Propietarios presentes:

1- Almeida Salazar Josep.	0,84%
2- Antolino Galera Juan.	1,26%
3- Arías Díaz José Antonio.	1,01%
4- Caballero Ruíz Matilde.	0,77%
5- Carreras Rosario.	0,89%
6- Cerda Garcia Francisco.	1,31%
7- Corbera Pou Josep.	1,31%
8- Gese García José M ^a .	0,85%
9- Grup 90.	1.48%
10- Marcial Camuñez Jorge.	0,99%
11-Margalef Friesten Ruth.	0,70%
12- Promaco Inversions SL.	0,99%
13- Salles Funes Antonio.	1,36%
Total coeficiente 13,76%	

Propietarios representados:

A-Representados por el Sr Corbera Pou Josep.

1- Ambiente y tecnología.	0,86%
2- Arrendadora Passatge Álvarez S.A.	0,86%
3- Bárcena Sánchez Mario.	0,82%
4- Carreras Pilar.	1,01%
5- Hernández Roldán Manuel.	0,86%
6- Irisarri Laguardia Ramón.	1,02%
7- Rodríguez Lafuente Isidro.	0,83%
8- Rubio Dorado José.	0,65%
9- Sánchez Villodrés Miguel.	0,78%
Total coeficiente 7,69%	

B- Representados por el Sr. Cerdà García Francisco.

1- Galo Ribera Agustí.	0,65%
2- García Arnas Félix.	0,91%
3- Martínez de Fermín M ^a .	0,98%
4- Rodríguez José M ^a .	0,94%
Total coeficiente 3,84%	

C- Representado por el Sr. Basa Basset Miguel.

1- Guimerà Guinot Anna.	0,63%
Total coeficiente 0,63%	

D- Representado por el Sr. Xavier Aragonés (Grup90)

1- Cervós Boix José M^a.

0,94%

Total coeficiente 0,94%

E- Representado por la Sra. Caballero Ruíz Matilde.

1- González Miguel Ángel.

0,76%

Total coeficiente 0,76%

F- Representado por la Sra. Edurne Santini.

1- García Colina Teodoro.

0,20%

Total coeficiente 0,20%

Total coeficiente representados 14,06%

Se realizó un listado de firmas y control, sumando un coeficiente de participación del 27,82 %

Siendo las 16:30 hs, toma la palabra el presidente la palabra la administradora y le pide al letrado Sr. Moll, que por favor comience con la explicación de la sentencia.

Toma la palabra el Sr. Moll y explica que la sentencia a sido muy extensa de un total de 79 páginas y muy bien fundamentada, no se puede revocar ya que es una sentencia en firme, la suma a abonar por la demandada FLONET 97, SL tendría que ser de 299.896,07€ (298.722,15 + 1.173,92€), y es por ello que se solicitó una rectificación de la inicial establecida en la sentencia. Pero si a ésta le sumamos los intereses desde la interpelación judicial la cantidad actualmente estaría sobre los 325.000€.

La sentencia condena a Flonet 97 S.L. por estas cantidades a pagar a la comunidad de propietarios Residencial La Cala.

En este punto explica que Flonet 97 S.L, es totalmente insolvente, que no puede hacerse cargo de pagar esta cantidad, que está en concurso y que no hay manera de poder ejecutar la sentencia para que pague directamente.

Siendo las 16:36 ingresa a la reunión la Sra. Margalef.

El Sr. Moll, comenta que en esta situación, lo que se acordó en su momento con los abogados de Flonet 97 S.L, era ceder el derecho a la comunidad de reclamar directamente a la Constructora San José, que tiene cede en Madrid y tienen la solvencia para hacer frente al importe de la sentencia.

Toma la palabra el Sr. Salles y pregunta quién pagaría los gastos de reclamar a constructora San José, ya que debería ser Flonet quien tendría que pagar.

El Sr. Moll, le contesta que tiene razón, pero que Flonet no tiene solvencia, que tiene activos pero está todo hipotecado, que pronto estará en liquidación, y que la comunidad será, seguro la última en cobrar ya que hay una lista extensa de proveedores, y la comunidad sería un proveedor ordinario.

El Sr. Moll, manifiesta que el coste de la demanda es 0€, toma la palabra el Sr. Xavier y dice que Están seguros que no habrá problema en cobrar de Constructora San José, ya que en el año 2013 facturó 398 millones de euros.

El Sr. Salles le dice que a él eso le da igual, que aquí son los propietarios quien tienen que seguir poniendo dinero.

Toma la palabra el Sr. Moll, y dice que lo mejor es ejecutar la sentencia, sino no se podrá cobrar.

Toma la palabra el Sr. Antolino y pregunta cómo se haría?

El Sr. Moll le explica que lo mejor opción es que Flonet 97 S.L. le ceda el derecho de subrogación a la comunidad de propietarios y de esta manera poder cobrar, que se puede primero intentar llegar a un acuerdo y sino se deberá hacer la demanda y esperar el juicio.

Toma la palabra la Sra. Matilde, y pregunta si puede la comunidad demandar a Flonet 97 S.L. y que a su vez ellos demanden a la Constructora San José.

El Sr. Moll, le comenta que esta no es la manera de hacerlo.

Siendo las 16:48 hs entra a la reunión el Sra. Carreras.

El Sr. Moll informa que Flonet 97 S.L. le cede el derecho de cobrar a la comunidad. En el caso que San José no quiera llegar a un acuerdo, Flonet 97 S.L. presentará una demanda a Constructora San José y se deberá esperar que conteste y dependiendo lo que surja se tomarán las decisiones oportunas.

Toma la palabra el Sr. Xavier y explica que Flonet 97 S.L. no tiene obligación de demandar a constructora San José, pero hace 2 años cuando se inició la demanda, se llegó a un preacuerdo con los abogados de Flonet 97 S.L de que si salía la sentencia de esta manera, cederían a la comunidad el derecho de reclamar, ya que en la sentencia se estima parcialmente la acción deducida por la aprte actora.

Informa que el coste a la comunidad es 0 € tal como lo manifestó el Sr. Moll, el bufet de abogados cobrará de acuerdo a la tabla que se habló en una reunión en Barcelona junto con el presidente Sr. Corbera, el tesorero Sr. Cerdà y la administradora Sra. Ávila.

Toma la palabra el Sr. Ramos y pregunta, si Flonet 97 S.L. está en concurso y como puede estar segura la comunidad de que cobrará.

El Sr. Xavier, le contesta que hay un acuerdo privado firmado con los abogados de Flonet 97 S.L.

Toma la palabra el Sr. Juanjo y pregunta por las costas, si la comunidad deberá pagar algo.

El Sr. Moll, explica que como se hizo una estimación parcial la condena en costas, es Flonet 97 S.L. que deberá de pagar a los arquitectos. Flonet 97 S.L. cederá los derechos de cobrar a la comunidad, y esta no deberá de pagar nada directamente.

Toma la palabra el Sr. Cerdà y pide que se diga cuales son los coeficientes que cobrará en bufet de abogados de Grup 90 , en caso de cobrar de Constructora San José, la administradora informa la tabla:

entre 285.000 y 300.000€: 25%

entre 270.000 y 285.000€: 20%

entre 270.000 y 255.000€: 15%

Toma la palabra la Sra. Matilde y pregunta que con lo que lleva pagando la comunidad, si no se podría ver el tema de los porcentajes.

El Sr. Xavier, le informa que esto ya está acordado y que él de este porcentaje tiene que cumplir con Flonet 97 S.L. tal como está estipulado en el documento privado que firmaron en su momento.

El Sr. Antolino pregunta si se puede saber cuanto se llevará Flonet 97 S.L. ya que encima es el principal moroso de la comunidad, y que encima hay que darles dinero a ellos.

El Sr. Xavier en este punto informa que el arreglo es así y que sino la comunidad se quedaría sin cobrar nada.

Comenta que primero se enviará un burofax a Constructora San José y se verá que responden, que para su bufet de abogados lo más importante es que la comunidad se lleve el mayor beneficio.

Toma la palabra el Sr. Corbera y comenta a Xavier y los presentes que si se hubiera conocido este arreglo de ante mano, no se hubiera llegado a presentar la demanda.

Toma la palabra el Sr. Moll, y comenta que fue un juicio muy extenso 8 horas en total y que ahora se puede a llegar a tardar otro año, y que si se llagara a juicio hasta 2 años.

El Sr. Cerdà y la Sra Matilde, piden que sea Grup 90 quien asuma los gastos de procurador, burofax, tasas y otros gastos para llegar a cobrar de constructora San José y que conste que al momento de cobrar se presente directamente la cuenta bancaria de la comunidad o bien la que designe el juez.

El Sr. Xavier toma unos minutos para comentarlo con el Sr. Moll, y manifiesta que Grup 90 asumirá los gastos tal como lo pide la comunidad, se compromete que el primer día hábil enviará este documento a la administradora.

La administradora pide que en este documento tienen que figurar los 3 representantes de la junta de propietarios.

La administradora pide que por favor voten si están de acuerdo con la decisión; todos los presentes aprueban hacer el documento y aclaran que debe figurar que la comunidad no pagará nada.

Se retiran los abogados a las 17:50 hs.

Ruegos y preguntas:

Toma la palabra el Sr. Corbera e informa que hay un propietario que trabaja con el tema de LED y ofrece poner los 11 tubos del parking más la luz fija de cada entrada a la escalera, la modalidad de pago se detallará dentro de 6 meses.

También se informa que se hizo el cambio de compañía de mantenimiento de ascensores a la empresa Zener, que ofrecen un contrato de 5 años por el importe mensual de 75€ modalidad todo riesgo, la colocación en todas las cabinas de iluminación led con apagado y encendido automático, el coste de las tasas de industria para revisión de ECA que toca este mes de Diciembre de 2013 y 24 meses de carencia a contar del mes de Enero de 2014.

La Sra. Matilde comenta que las luces de la zona de la piscina están apagadas y que no se ve nada. Que si hubiera una urgencia de pedir una ambulancia no hay luz para entrar.

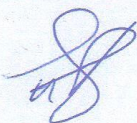
Toma nota la administradora y se verificará con el conserje y el Sr. Corbera el reloj con las horas que hay en este momento.

La administradora consultó con el conserje y se verificó que el horario de luces es de 17:30 a 02:00 hs de la mañana.

Y se informa que de acuerdo a los incrementos de la luz, se bajará el horario a las 12:00 hs.

Sin otros temas que tratar, se levanta la sesión a las 18:10 hs, del día de su inicio.

El Presidente



La secretaria/administradora

